

מסורת הש"ס

(א) סנהדרין קא, (ב) סם כמנוח קי: נדרים לו: ג נצריך ויחל"ש אימא שישלם, (ד) [לעיל קמא:]; (ס) רש"ל מ"ו, (ז) [וכן גירסת הערוך ערך סבלונות], (ח) נצי' גירסת ר"ח שכתב הרש"ס ד"ה מלאחתי,

הגהות הב"ה

(א) רשב"ם ד"ה שטיי ווסת רבמו עני כל"ל ומכת חוק מתקן: (ב) ד"ה מעפר ובי וכל שהביא כל"ל ומכת ואשפה נמחק ובי' אשפה הוא תמוס שמתמים כולל לשם כדלעיל דף עק ע"ב:

מוסף רש"י

והא אימא שבתות וימים טובים. שאין ל' עני ששכחל שאין ל' מעדנים (סוחרין ק). שני וסת. משנה וסת ואוכל יומי, שאינו נקיל לאכל, היינו תחלת חולי מעים, לפרק פילי שמת וימים טובים רעים לו (שם). ביום הערב כרמיו. שאין ידיו ממון לקנות במקום טוב וקונה כהלכ' הכר וכל זבלים שהוא מוציא לו טעל וזכ לנדרים שמתמיו (כתובות פ"ז).

מוסף תוספות

א. ומרובין ומועטין קרי דוקא אלא מתקיימין קרי מרובין אע"פ שהן מועטין לפי שהן עומדין בריבויין ונגבין ואע"פ שאכל ושאין מתקיימין קרי מועטין לפי שהן מומעטין והולכין וכיון שאכל אין נגבין. ר"ן. ב. מי אמרין כי אמר רבא דוקא דיני היינו לענין חזרת הכל, לא דילמא אפי' לענין חזרת במקצת דפחות מדינר לא תחדיק כלום. רע"א.

רבינו גרשום

שינוי ווסת. שאוכל יומי ממה שהוא רגיל מדיק לו למעיו: (א) אותו שגנו מדיק משאר בנות וכדמי' בבה משאר כרמים ימיו רעים: פ"סקא השולח סבלונות ושאין עשויין לזנות כפי שרגילין לעשות חתנים למחות של קדישין שולח החתן סבלונות שלו ודרון לבית חמיו כגון בהמות וכדי יין וכדי שמן ועשה סעודה ואוכל עמה. אם שלא שם אפי' שה מאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפי' שה דינר כלבד ומתה היא או סעודת חתן אינ נגבין שעל דעת סעודה שלה ואנב שוכל שם סעודת חתן בדינר מחל לו הכל. לא אכל שם סעודת חתן בדינר לא חשיבי וגובין הכל: שלה שם סבלונות מרובין. מלבושים והכשירין כסף וזהב על מנת שיתביאם עמה לבית בעלה בשעת חופה: הרי אלו נגבין. אפי' אכל שם בדינר דלא עביד אינש דמחיל כולי האי: סבלונות מועטין. מלבושין שאין יקרינ שתשמש בהן בעודה בבית אביה: אין נגבין. אפי' לא אכל שם בדינר דמחיל לה הואיל דמועטין: אמר רבא דוקא שכאכל שם שה דינר אין נגבין אבל פחות מדינר נגבין המותר: אורחא דימילי' היא דדינר דינר רגילי אינשי למיכל בסעודה

(א) נראה דנ"ל אף לילת שגנו מדיק ובי' משאר כרמים ולכן ימיו ולילותיו רעים.

מי שמת פרק תשיעי בבא בתרא

ואמר ר' יהושע בן לוי כתוב כל ימי עני רעים והא אינא שנתים וימים טובים. שיש לו מנות ומונוות שהיו מחלקין לעניים מערב שבת לערב שבת אלא כשמואל אחא קרא לאשמועי'. וכו'
ר' יהושע קאמר לה: **שינוי ווסת.** (א) חוק כמו עני שכל ימות החול אוכל פת חריבה וצבצבת אוכל בשר: הכי גרסי'

פחלם חולי. מתוך כך מתחיל לחלות.

ואית דגרסי חולי מעיים: כפיכ

בספר בן סירא. שלמה כתב כל ימי עני רעים [משלי טו] אכל צלילות כשישן יש לו מנוחה וכן סירא אומר אף הלילות אין לו מנוחה כי צשפל גגים גגו ונמלא דלף טורדו ציוס סגריר: **מעפר כרמו לנרמים.** זבל (ב) ואשפה שהציא לכרמו נשפך לנרמים אחרים שהא צמקוס רעוע בהרים ובסלעים צמקוס שאין עשיר חפץ צו נופל למטה כנרמים של עשירים שהם צמקוס טוב ומדרון ונוח לעסוק בהן: **בתנ"י השולח סבלונות.** מנהג חתנים לאחר קדושין למחרת שולח לבית חמיו לכבוד אשתו כמעטין ומיני פירות וכדי יין וכדי שמן ופעמים אוכל שם עמה: **אין נגבין.** אם מת הוא או שמתה היא או שחזר צו ורואה שאלל ושתה ושמח עמהן מחל סבלונות העשויין ליצלות אצל אין עשויין ליצלות הדרי אע"פ שאכל ושתה עמהן כדמתיא בגמ'. ובסבלונות סתם מיירי דהא לקמן מפליג בסבלונות ששלח כדי שיצאו עמה לבית בעלה ובסבלונות ששלח כדי שתשתמש צבית אצלו והסו' לא תלו באכילת חתן מכלל דרישא צבתם סבלונות והסו' תלוין צבעות חתן אם אכל עמהן מחולין ואם לאו נגבין: **שלא סבלונות מרובין.** ופירש כדי שיצאו עמה לבית בעלה. וה"ה למועטים אם שלחן לכך אלא אורחא דמילתא נקט מרובים רגיל לשלוח ולפרש כדי שיצאו עמה לבית בעלה ומועטין כדי ששחשמש בהן צבית אציה:

גב' אמר רבא דוקא. אכל שם סעודת חתן דדינר תנן אין נגבין אצל פחות מדינר לא מחל מדי: **אורחא דמילתא קמני.** שיעור אכילת אדם דדינר כדלמרינן. עד זוחא אכלי צברסיה: הוא סנן. דקמני אם אכל שם דמשמע הוא עצמו: **שיגרו לו.** לחמן מן סעודתם צביתו מאי: **ורכב צשמחמו.** מתוך שמחת הון רב ששלח לבית חמיו שמה על סוסו ומת אח"כ קודם נשואין: **נאושא.** כשהיתה סנהדרין לשם דלושא' היא אחת מעשר גליות שגלתה סנהדרין כדלתיא צמס' ראש השנה (דף קא). **סבלונות העשויין ליצלות.** קודם נשואין אין נגבין להסור מחולין צבעודת חתן דדינר כדפרשיש צמתני': **ושאין עשויין ליצלות.** כגון תכשיתי וזב וכסף: ה"ג **ש"מ אפי' פחות מדינר.** ותקשי לרבא: **מאן לימא לן דלא שחיקי ליה מרגניסא.** צכוס החמין שכן דרך השירים שומין אותו לרפואה: **אפי' שיגרו נמי.** שהרי שמה כשהוא רוכב סוסו לפני פתח בית חמיו: **צבית חמיו דמי.** אצל שגרר לו צביתו איציעא לן: **שנה סבלונות מהו.** היכא דהדרי סבלונות מי הדרי שנה שהשיצו כגון שלח לבית חמיו לאן וצקר וילדו: **צעי רבא סבלונות העשויים ליצלות.** דלמרן דלא הדרי אם לא צלו צבענת חזרה אותן שאין עשויין ליצלות מי הדרי עמהן או לא: **הא שמע סבלונות מועטין ששמשם בהן והיא צבית אציה אין נגבין.** צשלמא הך קמיימא כיון דקמני עשויות ליצלות מליא לאוקמה דצבלו אצל הכא מילתא דפסיקא קמני שחשחמש בהן צבית אציה אע"פ שישנן צעין. ומייהו הוה מצי לתרצי' (א) (כשאין עשויין ליצלות או) כשעשויין ליצלות וצלו אלא צבותא אשמועי' אפי' כשעשויין ליצלות ולא צלו: **כגון צייבא וסויצבתא.** מיני צעיפים וקישורי נשים שהן דצר מועט ומחיל להו לגמרי לא שגא צלו ולא שגא לא צלו אצל תכשיטין חשוצין חיבצי לך: מלאתי גירסא צפר"ח (א) שאינה צספרים שלנו הא **דאמר רבא דוקא דינר.** כלומר שאם אכל צבית חמיו מה ששור דינר או שמה יין אצל פחות מדינר לא ועלה אמרי' מהו שישלש צסבלונות ועלתה צתיקו פירוש אם שלח סבלונות צק' מנה ואכל צבית חמיו דצכו צבית חמיו צכל הסבלונות והשתא דלכל צצתי דינר יצו לחצי הסבלונות והוא הדין לשליש ולרביע וזהו פירוש מהו שישלש צסבלונות ועלתה צתיקו: **וכלי פשסן.** כלים מפשטן חדש: **צבתא דאי'.** שממחרת לצכל פירותיה צצנרת: **דאי טעינ טעניהם טענה.** אי הדרי סבלונות וטעינ יין ושמן שלחמי לך צצנרת לא הומוקן דצאי צצק והדרי ליה: **שאמרו לו אשמו סותרניהם היא.** חולי הוא שאינה יכולה להריח ומוס צצבתר הוא ותנן בהמדיר צכמוצות (דף עב): **המקדש את האשה ע"מ שאין צה מומין ונמלאו עליה מומין אציה מקודשת כנסה סתם ונמלאו צה מומין תלא שלא צכמוצה כו' עד וצח"א צמה דצרים אמורים צמומין צצבתר כו' וזה האיש לא קבל עליו את המומין ואם קדשה סתם וכנסה סתם ונמלאו צה מומין תלא צלא כמוצה ומייהו גט צעיא כדמפרש צגמרא צפרק המדיר [שם עג]: **וכנס אחריה לחורבה אמר לה ריה צנון** אני מריח צגליל. לנסותה אם תריח שמתוך דצריה יוכר אם תריח ועל הצנון צצתוך חיקו אמר. וללישנא דמפרש צכותצת היה עמו לכך אמר לה ריה צנון לדעת אם תשיצנו דצר לאמר ריח כותצת אני מריחה ולא ריח צנון:**

קמו.

סב"לונות העשויין ליצלות אין נגבין. והא דתנא מרובין שצבית עמה מצבית אציה לבית בעלה הרי אלו נגבין היינו אין עשויין לצלות ומועטין היינו עשויין לצלות א' **א"נ** צמועטות צעין דוקא שאין עשוי לצלות אצל צמרובים אפי' צצלות נמי נגבין: **איבעיא דהו מהו (א) שתשלש.** פי' אמילתא דרבא קאי

דאמר דוקא אכל דינר אצל פחות מדינר לא וקא אמר אם אכל פחות מדינר מהו שסגצה לפי מה שאכל אם אכל חצי דינר סגצה הסלי' ולישנא דתשלש כמו משלשין צצמון ואין משלשין צצמכות (מכות דף ה). מ"ר: **תרגמיה רבא צייבא.** פי' רצינו שמואל דה"ה דסוה מצי לשנויי לא והוא צצלו ור"י אומר דצשלמא צצרייתא מיירי צצלו אלא מתני' דלא מיירי צצלו לא מיתוקמא צצלו:

וכנס גב' אמר רבא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא פשיטא דינר תנן מהו דתימא הוא הדין דאפילו פחות מדינר והאי דקתני דינר אורחא דמילתא קתני קא משמע לן אבל תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן שגר לו מאי תא שמע דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באדם אחד ששגר לבית חמיו מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן ושל כלי כסף ושל כלי זהב ושל כלי מילת ורכב בשמחתו והלך ועמד על פתח בית חמיו והוציאו כוס של חמין ושתה ומת וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה לפני חכמים לאושא ואמרו סבלונות העשויין ליצלות אין נגבין ושאין עשויין ליצלות נגבין שמוע מינה אפילו שתה שמעת מינה אפילו שגר לו דלמא כל פתח בית חמיו בבית חמיו דמי איבעיא להו מהו (א) שישלש שבח סבלונות מהו כיון דאי איתנהו לדידיה הדרי ברשותיה שבוה או דלמא כיון דאי אבדי או מוגבוי בעי שלומי ליה ברשותא דידה שבוה תיקו רבא סבלונות העשויין ליצלות ולא בלו מהו תא שמע וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו סבלונות העשויין ליצלות אין נגבין ושאין עשויין ליצלות נגבין מאי לאו אע"ג דלא בלו לא ידבלו תא שמע סבלונות מועטין שתשתמש בהן והיא בבית אביה אין נגבין תרגמה רבא צייבא וסככתא אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד ששגר לבית חמיו יין חדש ושמן חדש וכלי פשתן חדש בעצרת מאי קא משמע לן איבעית אימא חשיבותא דארץ ישראל קמ"ל ואיבעית אימא דאי טעינ טענתיה טענה אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שאמרו לו אשתו תותרנית היא ונכנסם אחריה לחורבה לבדוקה אמר לה ריח צצנו אני מריח בגליל אמרה

שליש: **שיגרו לו.** לחמן מן סעודתם צביתו מאי: **ורכב צשמחמו.** מתוך שמחת הון רב ששלח לבית חמיו שמה על סוסו ומת אח"כ קודם נשואין: **נאושא.** כשהיתה סנהדרין לשם דלושא' היא אחת מעשר גליות שגלתה סנהדרין כדלתיא צמס' ראש השנה (דף קא). **סבלונות העשויין ליצלות.** קודם נשואין אין נגבין להסור מחולין צבעודת חתן דדינר כדפרשיש צמתני': **ושאין עשויין ליצלות.** כגון תכשיתי וזב וכסף: ה"ג **ש"מ אפי' פחות מדינר.** ותקשי לרבא: **מאן לימא לן דלא שחיקי ליה מרגניסא.** צכוס החמין שכן דרך השירים שומין אותו לרפואה: **אפי' שיגרו נמי.** שהרי שמה כשהוא רוכב סוסו לפני פתח בית חמיו: **צבית חמיו דמי.** אצל שגרר לו צביתו איציעא לן: **שנה סבלונות מהו.** היכא דהדרי סבלונות מי הדרי שנה שהשיצו כגון שלח לבית חמיו לאן וצקר וילדו: **צעי רבא סבלונות העשויים ליצלות.** דלמרן דלא הדרי אם לא צלו צבענת חזרה אותן שאין עשויין ליצלות מי הדרי עמהן או לא: **הא שמע סבלונות מועטין ששמשם בהן והיא צבית אציה אין נגבין.** צשלמא הך קמיימא כיון דקמני עשויות ליצלות מליא לאוקמה דצבלו אצל הכא מילתא דפסיקא קמני שחשחמש בהן צבית אציה אע"פ שישנן צעין. ומייהו הוה מצי לתרצי' (א) (כשאין עשויין ליצלות או) כשעשויין ליצלות וצלו אלא צבותא אשמועי' אפי' כשעשויין ליצלות ולא צלו: **כגון צייבא וסויצבתא.** מיני צעיפים וקישורי נשים שהן דצר מועט ומחיל להו לגמרי לא שגא צלו ולא שגא לא צלו אצל תכשיטין חשוצין חיבצי לך: מלאתי גירסא צפר"ח (א) שאינה צספרים שלנו הא **דאמר רבא דוקא דינר.** כלומר שאם אכל צבית חמיו מה ששור דינר או שמה יין אצל פחות מדינר לא ועלה אמרי' מהו שישלש צסבלונות ועלתה צתיקו פירוש אם שלח סבלונות צק' מנה ואכל צבית חמיו זכו צבית חמיו צכל הסבלונות והשתא דלכל צצתי דינר יצו לחצי הסבלונות והוא הדין לשליש ולרביע וזהו פירוש מהו שישלש צסבלונות ועלתה צתיקו: **וכלי פשסן.** כלים מפשטן חדש: **צבתא דאי'.** שממחרת לצכל פירותיה צצנרת: **דאי טעינ טעניהם טענה.** אי הדרי סבלונות וטעינ יין ושמן שלחמי לך צצנרת לא הומוקן דצאי צצק והדרי ליה: **שאמרו לו אשמו סותרניהם היא.** חולי הוא שאינה יכולה להריח ומוס צצבתר הוא ותנן בהמדיר צכמוצות (דף עב): **המקדש את האשה ע"מ שאין צה מומין ונמלאו עליה מומין אציה מקודשת כנסה סתם ונמלאו צה מומין תלא שלא צכמוצה כו' עד וצח"א צמה דצרים אמורים צמומין צצבתר כו' וזה האיש לא קבל עליו את המומין ואם קדשה סתם וכנסה סתם ונמלאו צה מומין תלא צלא כמוצה ומייהו גט צעיא כדמפרש צגמרא צפרק המדיר [שם עג]: **וכנס אחריה לחורבה אמר לה ריה צנון** אני מריח צגליל. לנסותה אם תריח שמתוך חיקו אמר. וללישנא דמפרש צכותצת היה עמו לכך אמר לה ריה צנון לדעת אם תשיצנו דצר לאמר ריח כותצת אני מריחה ולא ריח צנון:**

אמרה

פירוותיה היא: אשתך תותרנית. מטומטירת שאינה מריח שום ריח ומום שבסתר הוא דמותר לגרשה. איכא דאמרי אורסה היתה.

עין מושפטי נר מצוה

סב א מיי פ"ד מהל' דעות הלכה כה:
ב ג מיי פ"ו מהל' זכיה וממנה הלכה כה ככ טור ושו"ע א"ע סי' נ סעיף ג:



רבינו גרשום (המשך) כדאמרי' לעיל עד זווי אתי בכרסיה והוא הדין דאפי' פחות מדינר קמ"ל דוקא בבציר: אכל בדינר תנן. אין נגבין: שמה בדינר ולא אכיל מאי. מי אמרין שתיה צכלל אכילה וכאכל דמי או דלמא כמו שלא אכל דמי ונגבין: אכל שם סעודת חתן [תנן] אכל שם שלוחו ולא הוה מאי. נגבין או אין נגבין: אם אכל שם בבית חמיו תנן שיגר לו בביתו מטעמהם שור דינר מאי. מי אמרי' בבית חמיו דוקא דאין נגבין אבל בבית לא או דלמא כגון שגא: כוס של חמין. מוזה צכמין: שתה ומת. הכי אציר לו ולא משום כישוף: זו הלכה של מפרש העלה ר' אחא כי סבלונות העשויין ליצלות אין נגבין כגון בהמות וכדי יין דלמישטת ומיכל קיימי דאסחוי אסח דעת' מינייהו: שאין עשויין ליצלות. כלי כסף וכלי זהב וכלי מילת נגבין. והכי אמרי' לעיל: ש"מ אפי' פחות מדינר. דהא כוס של חמין לא היה שור דינר ואפי' אכרו צכמים דאין נגבין: אמר רב אשי. מהא ליכא למשמע מינה דמאן לימא לן דלא שחקו בההוא כוס מרגניתא וירא אלפא וזהכי רגילי אינשי לשחק מרגניתא במשיקה משום רפואה: ש"מ אפי' שגרר לו. נמי אין נגבין משום דהוציאו לו לחוץ כוס של חמין: איבעיא להו. הא צשטא לן דסבלונות העשויין ליצלות אם אכל שם בדינר אין חזורין. שבח סבלונות מהו. אם לא אכל שם בדינר דנגבין הסבלונות העשויין ליצלות אשכחוהו כגון ששלח בהמות לבית חמיו וילדו מהו חזרו אותו שבח או לא. מי אמרין שבת או אותן עצמן ששלח הדרי אצל שבח דלא שלח הוא כגון הוולדות לא הדרי או דלמא כיון דמכח אותן בעי רבא. אם אכל שם בדינר ועשויתיו שם סבלונות העשויין ליצלות ולא בלו כגון ששתיתיו עדיין בהמות צכרים מהו חזרו או לא מי אמרין: ת"ש סבלונות מועטין שתשמש בהן בבית אביה. כגון מלבושין שאין יקרים כל כך ולובשת אותן תדיר בכל יום הרי אלו אין נגבין. ש"מ סבלונות העשויין ליצלות אע"פ שלא בלו אין נגבין: תרגמה רבא. לעולם אימא לך סבלונות העשויין ליצלות אע"ג דלא בלו נגבין והכא טעמא מאי צייבא ומככתא עסקי בקישוריה ובמפשה שעל ראשה ולא דבר חשוב הוא ובמתנה יחי לה: מעשה כו' מאי אתא לאשמועי'. אם שגר אם לא שגר: שבחא ארץ ישראל. שמככתר פירותיה כל כך בצערת: ואי בעית אימא. הא קמ"ל דאי טעינ ואמר החתן בצערת שליחא סבלונות יין חדש ושמן חדש לאו גזומא היא דארץ ישראל מככתר